

1500657-62.2022.8.26.0270

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Renato Hasegawa Lousano

Comarca: Itapeva

Foro: Foro de Itapeva

Vara: 1ª Vara Judicial

Data de Disponibilização: 29/06/2022

... para a configuração do crime de tráfico, não é necessário comprovar a comercialização das substâncias ilícitas, pois o simples fato de guardar as drogas, para fim de entrega a consumo de terceiros, já configura o crime descrito no artigo 33, 'caput', da Lei nº 11.343/06. Nessa linha, a jurisprudência, in verbis: "Para que haja tráfico, não é mister seja o infrator colhido no ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itapeva

Foro de Itapeva

1ª Vara Judicial

Av. Paulina de Moraes, 444 -, (15) 2153-1827 - Criminal, Vila Ophélia - CEP 18400-

818, Fone: (15) 2153-1829, Itapeva-SP - E-mail: itapeva1@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo Digital nº:

1500657-62.2022.8.26.0270

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2083973/2022 - DEL.SEC.ITAPEVA PLANTÃO, 23890066 -

DEL.SEC.ITAPEVA PLANTÃO, 2083973 - DISE- DEL.SEC.ITAPEVA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DIEGO DE OLIVEIRA RAMOS RODRIGUES

Vítima:

Saúde Pública

Artigo da Denúncia:

*

Data da Audiência:

29/06/2022

Réu Preso

Tramitação prioritária

Aos 29 dias do mês de junho do ano de 2022, às 14h30min nesta cidade de Itapeva/SP, na sala de audiência virtual, presentes o Meritíssimo Juiz de Direito, DR. RENATO HASEGAWA LOUSANO, comigo escrevente ao final nomeada, o(a) Promotor(a) de Justiça, DR. FRANCISCO ANTONIO NIERI MATTOSINHO, o réu DIEGO DE OLIVEIRA RAMOS RODRIGUES, a advogada, DRA. LUCIANE TIEMI MENDES MAEDA LANZOTTI, bem como, as testemunhas JURILENE FLORENTINA PEREIRA e ALESSANDRO APARECIDO DOS SANTOS. Aberta a audiência, realizada pela ferramenta Microsoft Teams, foram ouvidas as testemunhas, em seguida os réus foram interrogados. Os depoimentos/interrogatórios foram colhidos pelo sistema de gravação em mídia digital, nos termos da Lei nº 11.419/06. Pelas partes foi dito que não havia mais diligências a requerer, nos termos do artigo 402 do CPP. A seguir, pelo(a) MM(a) Juiz(a), foi dito: "Não havendo mais provas a serem produzidas, declaro encerrada a instrução". Após, dada a palavra ao Ministério

Público, foi apresentado requerimento preliminar, requerendo seja oficiado os autos 0000704-13.2022.8.26.0270, informando a prisão do acusado, para adoção das medidas cabíveis no bojo daqueles autos. Em alegações finais orais, por ele foi dito, em suma, que requer a condenação dos acusados nos termos da denúncia. Pela defesa, em alegações finais orais, por ela foi dito, em suma, que requer seja atenuada a pena a ser aplicada ao acusado, bem como, reduzida conforme disposto no artigo 33, § 4º da Lei 11.343/2006 e 64 inciso I do Código Penal. Em seguida, pelo MM. Juiz foi determinada juntada de cópia do presente termo no feito 0000704-13.2022.8.26.0270, abrindo-se conclusão, e em seguida proferida a seguinte sentença: DIEGO DE OLIVEIRA RAMOS RODRIGUES, qualificado às fls. 05, foi denunciado perante este Juízo como incurso no artigo art. 33 "caput", da Lei 11.343/06, porque, segundo consta, no dia 28 de março de 2022, às 04h07min, na Rua Doutor Estelita Ribas, 92, Parque Cimentolândia, neste município e Comarca de Itapeva, trazia consigo, para fins de consumo de terceiros, 138 porções de crack, com peso líquido aproximado de 13,6 g (treze gramas e sessenta centigramas), e 64 porções de cocaína, com peso líquido aproximado de 32 g (trinta e dois gramas), conforme auto de exibição e apreensão de fl. 12, laudos de constatação de fls. 25/32 e laudos toxicológicos de fls. 81/88, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. O réu passou por audiência de custódia, oportunidade em que teve decretada sua prisão preventiva. (fls. 56/57). A denúncia veio acompanhada do inquérito policial, e foi recebida às fls. 113. O réu foi notificado e apresentou defesa prévia às fls. 105/106. Durante a instrução processual foram ouvidas duas testemunhas e o réu foi interrogado. Em debates orais, o Ministério Público pugnou pela procedência do pedido condenatório nos termos da peça vestibular. Por seu turno, a defesa do réu pleiteou a atenuação da pena a ser aplicada ao acusado, bem como, a redução conforme disposto no artigo 33, § 4º da Lei 11.343/2006 e 64 inciso I do Código Penal. DIEGO DE OLIVEIRA RAMOS RODRIGUES, qualificado às fls. 05, foi denunciado perante este Juízo como incurso no artigo art. 33 "caput", da Lei 11.343/06, porque, segundo consta, no dia 28 de março de 2022, às 04h07min, na Rua Doutor Estelita Ribas, 92, Parque Cimentolândia, neste município e Comarca de Itapeva, trazia consigo, para fins de consumo de terceiros, 138 porções de crack, com peso líquido aproximado de 13,6 g (treze gramas e sessenta centigramas), e 64 porções de cocaína, com peso líquido aproximado de 32 g (trinta e dois gramas), conforme auto de exibição e apreensão de fl. 12, laudos de constatação de fls. 25/32 e laudos toxicológicos de fls. 81/88, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. O réu passou por audiência de custódia, oportunidade em que teve decretada sua prisão preventiva. (fls. 56/57). A denúncia veio acompanhada do inquérito policial, e foi recebida às fls. 113. O réu foi notificado e apresentou defesa prévia às fls. 105/106. Durante a instrução processual foram ouvidas duas testemunhas e o réu foi interrogado. Em debates orais, o Ministério Público pugnou pela procedência do pedido condenatório nos termos da peça vestibular. Por seu turno, a defesa do réu pleiteou o reconhecimento da atenuante da confissão, a aplicação da pena e regime inicial de cumprimento menos gravosos e a substituição da pena privativa e liberdade. É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. A pretensão punitiva estatal há de ser julgada procedente, uma vez que, terminada a instrução da causa, restou devidamente comprovado o fato delituoso descrito na denúncia, como se demonstrará a seguir. A materialidade é indubitosa, porquanto demonstrada pelo auto de prisão em flagrante delito (fls. 01/02), boletim de ocorrência (fls. 08/10), auto de exibição/apreensão (fls. 12), laudos de constatação provisória e definitivos de substância entorpecente (fls. 25/32 e 81/82), relatório de investigação (fls. 79) e relatório da autoridade policial (fls. 90/93), bem como pela prova oral produzida em Juízo. A autoria dos fatos também está sobejamente comprovada, porquanto foram acostados aos autos inúmeros indícios de prova, todos eles convergentes e unidirecionais, no sentido de lhe apontar como sendo o autor do crime em apreço. Vejamos. Em juízo foram ouvidas duas testemunhas e o réu foi interrogado. A testemunha ALESSANDRO APARECIDO DOS SANTOS, policial militar, narrou que o DIEGO é conhecido dos meios policiais e já o prendeu uma vez. Avistamos ele caminhando e com ele tinha uma pochete. Entro havia 64 pinos de cocaína, 138 pedras de crack e R\$66,00 reais. Ele confessou que estava fazendo o transporte os

entorpecentes para o Jardim Maringá e que ganharia R\$10,00 e três peras de crack. O acusado é citado em uma série de denúncias. A testemunha JURILENE FLORENTINA PEREIRA, policial militar, narrou que estavam em patrulhamento e avistaram um indivíduo andando para trás e demonstrando nervosismo e por isso foi abordado. Ele tinha uma pochete dentro da blusa e dentro dela encontramos a droga. Eram pinos grandes e pequenos de cocaína e pedras de crack. Ele falou que fazia o transporte até o Jardim Maringá, pelo que receberia R\$10,00 e três pedras de crack. O réu foi ouvido em duas oportunidades. Na fase inquisitorial, declarou "sobre os fatos, ciente do meu direito constitucional de permanecer em silêncio, esclareço que eles são verdadeiros, pois realmente estava com as drogas apresentadas pela polícia militar, ou seja, com 138 pedras de "crack" e 66 microtubos contendo cocaína. ressalto que eu estava apenas guardando para certa pessoa em troca de 03 pedras da primeira droga. não quero declinar o proprietário dos entorpecentes, pois temo represálias. não tenho mais nada a declarar em minha defesa." (fls. 05/06).

Interrogado em Juízo, o acusado declarou que estava morando na rua e era usuário de crack. Nunca tinha feito transporte para essa pessoa. Eu encontrei essa pessoa na Vila Mariana e levaria até o Jardim Maringá, perto da rotatória. Ele iria me pagar R\$10,00 e três porções de crack. Eu estava em situação de rua há 11 meses. Eu voltei para casa depois de sair da prisão e fui para a rua depois de me separar da minha esposa. Eu já trabalhei de vendedor. Eu estudei até o primeiro ano. Eu sou viciado em crack há dois anos. Pois bem, encerrada a instrução e debruçando-me detidamente sobre as provas produzidas em Juízo, estou convencido da prática do crime pelo acusado. A localização do entorpecente é certa e foi inclusive confessada pelo acusado. A finalidade de comércio ficou evidenciada pela quantidade de drogas e sua forma de acondicionamento, já embalados para venda, e os fatos foram confessados pelo acusado. No mais, consigno que, para a configuração do crime de tráfico, não é necessário comprovar a comercialização das substâncias ilícitas, pois o simples fato de guardar as drogas, para fim de entrega a consumo de terceiros, já configura o crime descrito no artigo 33, 'caput', da Lei nº 11.343/06. Nessa linha, a jurisprudência, in verbis: "Para que haja tráfico, não é mister seja o infrator colhido no próprio ato de venda da mercadoria proibida. O próprio artigo 37 da Lei Antitóxicos (atual 28, § 2º, da Lei nº 11.343/06), dá as coordenadas da caracterização do tráfico ao estipular que essa classificação se fará em consonância com a natureza e a quantidade da substância apreendida, o local e as condições em que se desenvolveu a ação criminosa, as circunstâncias da prisão, bem como a conduta e os antecedentes do agente" (RT 584/347). Assim sendo, o conjunto probatório é seguro e autoriza o decreto condenatório do réu, nos termos do artigo 33, 'caput', da Lei nº 11.343/06. Determinada e certa a condenação da ré, passo à dosimetria da pena, com a sua devida individualização, conforme o sistema trifásico determinado pelo art. 42 da lei 11.343/06 c.c. art. 59 e 68 do Código Penal. Conforme Folha de Antecedentes e Certidão de Distribuições Criminais juntadas às fls. 34/40, o réu é reincidente específico na prática do crime de tráfico de drogas, ostentando uma condenação transitada em julgado, autos 1500037-32.2020.8.26.0622, de modo que será utilizada para fins de caracterização da sua reincidência. A aplicação direta do art. 42 da Lei 11.343/06 - " "quantidade" e "natureza" da droga, permite a fixação de sua pena base acima do mínimo legal. Não há elementos para a ponderação das demais circunstâncias judiciais. Portanto, diante da presença de uma circunstância judicial valorada negativamente (natureza da droga), deve a pena ser majorada em 1/4. No tocante à segunda fase de dosimetria, incide agravante da reincidência e a atenuante da confissão, que ficam compensados (Tema 585, do STJ). Quanto à terceira fase, não incidem causas de aumento. Deixo de reconhecer a causa de diminuição da pena prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/06, uma vez que o réu é reincidente específico na prática do crime de tráfico de drogas, havendo robustas evidências que indicam vínculo permanente com atividades criminosas. Ausentes motivos idôneos, fixo a pena definitiva em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e pagamento de 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa. Considerando as circunstâncias judiciais já analisadas, precipuamente a quantidade de pena aplicada e a reincidência específica do réu, a pena privativa de liberdade deverá

ser cumprida em regime inicial fechado, por entender que é o único suficiente para correta reprovação e prevenção do crime praticado. A detração pena prevista no artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal não altera o regime da pena imposto, considerando que o tempo de prisão processual corresponde até aqui a 4% da pena imposta. Indevidas a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direito e a suspensão condicional da pena, posto que o réu é reincidente na prática de crimes dolosos e as suas condições pessoais não as aconselham (art. 44, incisos I, II e III, e art. 77, incisos I e II do Código Penal). Fixo cada dia multa em 1/30 do salário-mínimo diante de ausência de provas da possibilidade financeira do réu. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para o fim de condenar o réu DIEGO DE OLIVEIRA RAMOS RODRIGUES, qualificado nos autos, pela prática do crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, ao cumprimento da pena de . Em consequência, condeno o réu a cumprir a pena de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado e pagamento de 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, arbitrados, unitariamente, no mínimo legal. O réu não tem o direito de apelar em liberdade. De fato, tendo respondido ao processo preso, seria um contrassenso libertá-lo após a sentença que o condenou. Nesse sentido, "a despeito do princípio da presunção de inocência, não tem direito de recorrer em liberdade o réu que permaneceu justificadamente preso durante toda a instrução criminal". (STJ - HC nº 62.175 - SP - 5ª T. - Rel. Ministra Laurita Vaz - J. 02.10.2008 - DJe 28.10.2008). No mais, as circunstâncias do caso concreto demonstram a periculosidade da agente, justificando-se a prisão do réu para a aplicação da lei penal, notadamente diante da probabilidade de fuga, considerando a pena e o regime a que foi condenado. Além do mais, a manutenção da prisão do réu é imprescindível para a garantia da ordem pública, tendo em vista o risco fundado de reiteração delitiva, demonstrado pela periculosidade em concreto do agente. Providencie-se o necessário para a colocação do réu no regime adequado. Expeça-se guia de execução provisória, caso a defesa do réu interponha recurso. Proceda-se na forma do art. 63, §1º, da Lei n.º 11.343/06. Fixo os honorários advocatícios em 100% da tabela vigente. Desde já, fica autorizada a destruição da droga apreendida, com exceção de 0,2 gramas de cada substância, quantidade que ficará reservada para eventual contraprova. A quantidade reservada para contraprova deverá ser incinerada após o trânsito em julgado deste feito. Custas pelo réu, na forma da Lei Estadual n.º 11.608, de 29 de dezembro de 2003, alínea "a", do §9º, do art. 4º (100 UFESPs), observado art. 12, Lei 1.060/50, em caso de defesa pela Defensoria ou pelo Convênio. Após o trânsito em julgado, nos termos do Provimento nº 33/2012 da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo, lance-se a condenação no Sistema Informatizado Oficial existente na serventia, comunicando-se ao Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt (IIRGD); oficie-se ao TRE para aplicação do art. 15, inc. III, da Constituição Federal; expeça-se guia de execução definitiva, remetendo-a ao Juízo competente. Com o trânsito em julgado, expeça-se o necessário." Intimadas as partes em audiência, o réu consignou o desejo de recorrer da sentença proferida. A presente audiência foi gravada em sua integralidade, de modo que a respectiva mídia será armazenada nos próprios autos, por meio de certidão, em ato posterior, conforme disposto no Comunicado Conjunto nº 1350/2020. Nada mais. Eu, Juliane Meira da Costa Castro, digitei.